

Nr. 163 Der Reichsminister der Finanzen an alle Reichsminister. 30. Oktober 1936

R 43 II/789, Bl. 45–48 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Realsteuerreform, verbliebene Ressortdifferenzen]

[...]

Soweit mir bekannt ist, bestehen Meinungsverschiedenheiten noch in den folgenden Punkten:

a) Grundsteuergesetz

1. Befreiung der Gebietskörperschaften

Im Grundsteuerrahmengesetz² war nicht nur die Befreiung der *Gebietskörperschaften*, sondern auch die Befreiung der *anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts* vorgesehen, soweit der Steuergegenstand zu einem öffentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt wurde. Im Gegensatz hierzu ist im Entwurf des Grundsteuergesetzes die Befreiung *auf die Gebietskörperschaften beschränkt* worden (§ 4 Ziffer 1 a³). Es war bekannt, daß Gebietskörperschaften (auch das Reich) in einzelnen Beziehungen ihre Hoheitsaufgaben nicht durch unmittelbare Dienststellen, sondern durch besondere Körperschaften des öffentlichen Rechts ausüben lassen. Die Beschränkung der Befreiung auf die Gebietskörperschaften führt also zu gewissen Willkürlichkeiten. Diese wurden im Interesse einer klaren Abgrenzung des befreiten Kreises bewußt in Kauf genommen. Mit dieser Begründung sind auch die Wünsche verschiedener Reichsressorts von mir unter Unterstützung durch die Vertreter des Reichsinnenministeriums und Preußischen Finanzministeriums abgelehnt worden⁴. – Das Preußische Finanzministerium wünscht jedoch nunmehr die Ausdehnung der Befreiung auf die bezeichneten öffentlich-rechtlichen Körperschaften, wenn die in ihnen tätigen Beamten unmittelbare Beamte der Gebietskörperschaften sind. Ich habe schwere Bedenken gegen eine derartige

¹ Reinkonzept: R 2/10692, Geh. 2 Bl. 1–17; weitere Ausfertigungen: R 2/19971, unfol.; R 2/60127, Bl. 79–82; vgl. auch APK I 2, Reg. Nr. 21963. Als Anlage wurden den Ressorts folg. vier Gesetzentwürfe übersandt: a) „GrundsteuerG“, b) „Gewerbsteuer- und BerufsteuerG“, c) „Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Gebäudeentschuldungsteuer“, d) „Einführungsg zu den Realsteuergesetzen“; R 43 II/789, Bl. 49–65; R 2/10692, Geh. 2 Bl. 18–34; R 2/60127, Bl. 83–103. In dem Schnellbrief war einleit. bemerkt, daß die Gesetze, um ihr Inkrafttreten zum 1. 4. 1937 bzw. 1. 4. 1938 (GrundsteuerG) zu ermöglichen, „spätestens Ende November im Reichsgesetzblatt verkündet“ und also „in den ersten Tages des November dem Reichskabinett vorgelegt werden“ müßten. In den meisten Fragen sei bereits eine Einigung erzielt, die restl. Differenzpunkte sollten auf einer Chefbesprechung am 4. Nov. geklärt werden, zu welcher der RFM gleichzeitig einlud (dann verschoben auf 11. Nov.; s. Dok. Nr. 171). Zu den vorausgehenden Erörterungen über die Realsteuerreform s. Dok. Nrr. 2, 35, 110. – Abgedr. wird Ziff. II: *Fragen für die Chefbesprechung*.

² T. 3 Kap. II der NotVO vom 1. 12. 1930; s. Dok. Nr. 2 Anm. 1.

³ Entwurf GrundsteuerG § 4 *Befreiungen*: „Von der Grundsteuer sind befreit: 1. Grundbesitz a) des Reichs, eines Lands, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands, wenn der Grundbesitz von dem Eigentümer für einen öffentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt wird; [...]“

⁴ Die Eingrenzung der Befreiungstatbestände hatte den hauptsächl. Streitpunkt bei der Abstimmung des GesEntw. gebildet. Zu den ursprüngl., ganz rigorosen Absichten s. Dok. Nr. 2 Ziff. III. Material zum Gang der Verhandlungen im einzelnen: R 2/10692, Geh. 3 und 4 (Formulierung der allgem. Steuerpflicht und der -befreiungen; vgl. auch APK 12, Reg. Nr. 21917); R 2/10693, Geh. 3 (Steuerbefreiung des Grundbesitzes der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschloss. Verbände), Geh. 4 (dto. der Kriegsinvalidenhäuser), Geh. 5 (dto. der öffentl.-rechtl. Religionsgesellschaften; hierzu auch APK I 2, Reg. Nrr. 21697, 21914), Geh. 6 (dto. der gemeinnützigen Krankenanstalten); R 2/10693a (dto. der anerkannten Sportvereine); R 2/10694, Geh. 1 (dto. für Wehrmachtsgebäude), Geh. 3 (Wunsch des StöF nach Verdoppelung der Steuermeßzahlen für den landwirtschaftl. Grundbesitz der toten Hand (Kirchen); hierzu s. Dok. Nr. 167).

Regelung. Ich fürchte, daß sie die Rückkehr zu der erwähnten Vorschrift des Grundsteuerrahmengesetzes, die allseitig abgelehnt wurde, bedeuten und zu weitgehenden Berufungen Anlaß geben würde. Aus ihr würde sich z. B. die Befreiung der Preußischen Staatsbank ergeben (die sogar zur Körperschaftsteuer und Vermögensteuer herangezogen wird), während die Reichsbank nach dem Entwurf voll grundsteuerpflichtig ist.

2. Befreiung der Reichsbahn

Im Entwurf war ursprünglich vorgesehen, daß die *Deutsche Reichsbahn* mit dem Grundbesitz befreit ist, der für ihre *Betriebs- oder Verwaltungszwecke* benutzt wird⁵. Danach würden nicht nur die Verwaltungsgebäude, sondern auch z. B. die Bahnhöfe, Güterschuppen, Lokomotivschuppen und ähnliche unmittelbar dem Betrieb gewidmete Gebäude Steuerfreiheit genießen. Das Reichsinnenministerium, das Preußische Finanzministerium, alle anderen Landesregierungen und der Deutsche Gemeindetag haben gegenüber dieser Regelung darauf hingewiesen, daß die Befreiung der Reichsbahn nach geltendem Landesrecht weniger weit gehe, da die Bahnhöfe, Güter-, Lokomotivschuppen usw. bisher in den meisten Ländern voll gemeindesteuerpflichtig sind. Den Gemeinden würde dadurch ein Ausfall erwachsen, den sie nicht tragen könnten. Der vorliegende Entwurf (§ 4 Ziffer 1 b) trägt diesen Bedenken dadurch Rechnung, daß er die Befreiung der *Betriebsgebäude* auf die *halbe* Grundsteuer beschränkt⁶. Das Verkehrsministerium vertritt den Standpunkt, daß die Reichsbahn bei der Grundsteuer ebenso behandelt werden müsse wie der übrige Grundbesitz des Reichs; es hat dabei auf die Reichspost und auf die dem Reich gehörenden Waffenfabriken, Werften usw. hingewiesen.

3. Einschränkung der Befreiung der öffentlichen Hand

Das Reichsinnenministerium und Preußische Finanzministerium haben eine Einschränkung der Befreiung der öffentlichen Hand für die Gemeinden gefordert, bei denen der Haushaltsausgleich durch den Umfang derartiger Steuerbefreiungen gefährdet werden würde. Das Reichskriegsministerium hat sich gegen eine derartige Beschränkung der Befreiung ausgesprochen. Der Entwurf (§ 26) sucht eine Einigung auf mittlerer Linie herbeizuführen⁷.

4. Siedlerstellen

Das Grundsteuerrahmengesetz sah für Siedlerstellen gewisse Steuervergünstigungen vor, ebenso für gemeinnützige Siedlungsunternehmen, die bei der Begründung von Siedlerstellen mitwirken. Der Gesetzentwurf enthält keine entsprechende Befreiungsvorschrift. Dagegen hat der Herr Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft vorgeschlagen, die Befreiungen des Grundsteuerrahmengesetzes auch in das neue Reichsgrundsteuergesetz aufzunehmen. Der Entwurf geht davon aus,

⁵ Gemäß § 2 Ziff. 1 b der Entwürfe des GrundsteuerG vom 22. 9. und 2. 10. 1936 sollte generell steuerbefreit sein der Grundbesitz „des Reichs, der zum Reichseisenbahnvermögen gehört und für die Betriebs- und Verwaltungszwecke der Deutschen Reichsbahn benutzt wird“. R 2/10692; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 21917. Speziell zu den Verhandlungen bezügl. des Reichsbahngrundbesitzes s. R 2/10693, Geh. 2.

⁶ Entwurf § 4 Ziff. 1 b: Steuerbefreiung des Grundbesitzes „des Reichs, der zum Reichseisenbahnvermögen gehört und von der Deutschen Reichsbahn für ihre Betriebs- und Verwaltungszwecke benutzt wird. Die Befreiung beschränkt sich bei dem Grundbesitz, der für Betriebszwecke benutzt wird, auf die Hälfte der an sich zu entrichtenden Steuer.“

⁷ Entwurf § 26 *Entrichtung eines Ersatzbetrages*: „(1) Für Grundbesitz, der nach § 1 Ziffer 1 a von der Grundsteuer befreit ist, ist in Gemeinden mit nicht mehr als 5000 Einwohnern an Stelle der Grundsteuer ein Ersatzbetrag zu entrichten, wenn die Grundsteuer dieses Grundbesitzes 25 vom Hundert des gesamten Grundsteuersolls in der Gemeinde übersteigt und infolge der Steuerfreiheit dieses Grundbesitzes der Haushaltsausgleich der Gemeinde gefährdet ist. Die Vorschrift gilt nur für den Grundbesitz, für den die Voraussetzungen der Befreiung nach dem 31. Dezember 1932 eingetreten sind. Zur Leistung des Ersatzbetrags ist verpflichtet, wer im Falle der Steuerpflicht Steuerschuldner sein würde.“

(2) Der Reichsminister des Innern und der Reichsminister der Finanzen oder die von ihnen dazu ermächtigten Stellen setzen den Ersatzbetrag fest. Der Reichsminister der Finanzen und der Reichsminister des Innern erlassen die zur Durchführung dieser Vorschrift erforderlichen Bestimmungen.“

daß die Begründung von Siedlerstellen selbstverständlich unterstützt werden muß, daß aber die Befreiung von der Grundsteuer nicht die geeignete Maßnahme für die Förderung ist. Die Grundsteuer ist künftig eine reine Gemeindesteuer. Die Gemeinden sind im wesentlichen darauf angewiesen, ihren Haushalt auf Grund der Einnahmen aus der Grundsteuer aufzubauen. Es muß deshalb vermieden werden, daß ihnen die Besteuerungsmasse für die Grundsteuer zu stark beschnitten wird. Das könnte aber der Fall sein, wenn in einer Gemeinde eine erhebliche Anzahl von neuen Siedlerstellen begründet wird. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die Befreiung nach dem Grundsteuerrahmengesetz sich nur auf die Landesgrundsteuer erstreckte, während die Gemeindegrundsteuer entrichtet werden mußte. Entsprechend ist gegenwärtig die Rechtslage in Preußen nach Landesrecht. Hier fällt die Steuerbefreiung für die Siedlerstellen ins Leere, da gerade für die Landwirtschaft eine *Landesgrundsteuer* in Preußen nicht erhoben wird. Ähnlich liegen die Verhältnisse in anderen Ländern, so daß festgestellt werden kann, daß im weitaus überwiegenden Teil des Reichs die Übernahme der Befreiungsvorschriften des Grundsteuerrahmengesetzes zu keiner Erleichterung der Siedler führen würde.

5. *Meliorationen, Aufforstungen, Obst- und Weinbauneuanlagen*

Für diese Maßnahmen sieht der Entwurf Steuervergünstigungen nicht vor. Der Herr Reichsernährungsminister und der Herr Reichsforstmeister wünschen die Förderung dieser Maßnahmen durch weitgehende Vergünstigungen auf dem Gebiet der Grundsteuer. Ich vertrete den Standpunkt, daß es grundsätzlich als Pflicht des Grundstückseigentümers gegenüber der Volksgemeinschaft angesehen werden muß, seinen Besitz so ertragreich wie möglich zu gestalten, auch wenn die Aufwendungen hierfür nicht sofort Vorteile bringen, sondern sich – wie bei den Aufforstungen – erst viele Jahre später im Ertrag auswirken. Außerdem ist dabei zu berücksichtigen, daß die Ausgaben doch dem Grundbesitzer selbst oder seinen Nachkommen zugute kommen, es sich also nicht um ein Opfer für die Volksgemeinschaft handelt. Im übrigen würden derartige Opfer auch meines Erachtens der Land- und Forstwirtschaft zugemutet werden können, da sie durch die Maßnahmen und außerordentlichen Aufwendungen des Reichs wieder ertragreich gestaltet worden ist, trotzdem aber nach wie vor steuerlich außerordentlich geschont ist. Dazu kommt, daß die öffentliche Hand, insbesondere auch das Reich, für derartige Maßnahmen schon ohnehin erhebliche Mittel zur Verfügung stellt. Endlich sprechen gegen diese Wünsche auch schwere technische Bedenken. Ihre Erfüllung würde die Finanzämter in die Notwendigkeit versetzen, für alle betroffenen Betriebe zwei Werte festzustellen. Bei der Ermittlung des einen wären die Verbesserungen usw. wegzudenken, bei der Ermittlung des anderen mit zu erfassen.

6. *Vergünstigungen für Arbeiterwohnstätten*

Ich behalte mir meine Stellungnahme bis zum Abschluß der noch schwebenden Verhandlungen vor⁸.

7. *Auswirkungen der Belastungsverschiebungen bei gesetzlicher Miete*⁹

Der Herr Preußische Finanzminister hatte vorgeschlagen eine Vorschrift des Inhalts aufzunehmen, daß die künftige Gemeindegrundsteuer in den Ländern, in denen die Grundsteuer nach Landesrecht ganz oder teilweise auf die Mieter umgelegt wird, von den Mietern in dem Verhältnis zu tragen ist, in dem bisher die Grundsteuer auf sie umlegbar war. Auch für die Länder, in denen eine Umlegung der Grundsteuer auf die Mieter nach Landesrecht nicht vorgesehen ist, wird eine ähnliche Vorschrift

⁸ Fortgang s. Dok. Nr. 171 Ziff. A X.

⁹ Zum Sachverhalt s. Dok. Nr. 35, zu Anm. 14.

notwendig werden. In Anlehnung an den Vorschlag des Herrn Preußischen Finanzministers sieht der Entwurf (§ 31) vor, daß in den Fällen gesetzlicher Miete eintretende Steuerermäßigungen je zur Hälfte dem Eigentümer und den Mietern zugute kommen¹⁰. Entsprechend soll bei Steuererhöhungen die Hälfte vom Eigentümer und die andere Hälfte von den Mietern getragen werden. Das Reichsarbeitsministerium hat sich die Stellungnahme zu dieser wichtigen Frage vorbehalten. Es legt Wert darauf, daß die Regelung hierüber jetzt noch nicht getroffen wird. Es hebt hervor, daß eine derartige Vorschrift in das Reichsmietengesetz¹¹ oder in die Ausführungsbestimmungen der Länder zu diesem Gesetz gehören würde.

8. *Stufenweise Einführung der Belastungsverschiebung*

Der Herr Preußische Finanzminister schlägt vor, in das Gesetz eine Vorschrift des Inhalts aufzunehmen, nach der die Belastungsverschiebungen, die sich aus der Umstellung der Grundsteuer auf das Reichsgesetz ergeben, nicht in voller Höhe bereits am 1. April 1938 eintreten, sondern stufenweise auf eine Reihe von Jahren verteilt werden¹². Ich will mich nicht unbedingt gegen eine derartige Regelung aussprechen, sehe jedoch einige Bedenken gegen sie. Sie würde die praktische Durchführung des Gesetzes außerordentlich erschweren. Es würden recht verwickelte Bestimmungen erforderlich werden, die zur Durchführung einer derartigen Regelung notwendig sind. Auch die Verwaltungstätigkeit der Gemeinden würde dadurch außerordentlich erschwert werden. Den Steuerpflichtigen würde die Übersicht über ihre Zahlungsverpflichtungen verwirrt werden. Dazu kommt, daß die Widerstände, die sich schon von jeher und auch jetzt gegen die Steuervereinheitlichung erhoben haben, bei jeder neuen Stufe – und zwar jedesmal verstärkt – wiederkehren würden, so daß die Gefahr besteht, daß auf einer Stufe dieser Treppe Halt gemacht wird. Die erzielte Vereinheitlichung der Besteuerung würde dann nicht erreicht werden. Ich empfehle, die Frage zurückzustellen, bis nach Bestimmung der Meßzahlen (§12 Absatz 2¹³) ein klareres Bild über die erforderlichen Steuerersätze der einzelnen Gemeinden und die sich aus ihnen ergebenden Belastungsverschiebungen gewonnen wird. Vielleicht gelingt es, wenn erforderlich, bis dahin einen anderen Weg zu finden, um die größten Härten der Übergangszeit zu vermeiden. Die Stufenregelung würde z.B. auf eine geringe Anzahl von Fällen beschränkt und damit erheblich vereinfacht werden, wenn sie nur auf Belastungserhöhungen angewendet wird und unter diesen nur auf die Fälle, in denen die Belastungserhöhung ein bestimmtes Ausmaß – etwa 25 v. H. – überschreitet.

Auch für das Gewerbesteuerengesetz ist übrigens von einigen Ländern eine stufenweise Einführung gefordert worden. Diesem Vorschlag hat das Preußische Finanzministerium widersprochen.

d) *Einführungsgesetz*¹⁴

§ 26 des Entwurfs sieht vor, daß auf Grund des § 18 Ziffer 2 der Reichsabgabenordnung den Finanzämtern und Landesfinanzämtern keine Verwaltungsgeschäfte der Gemeinden auf dem Gebiet der Realsteuern mehr neu übertragen werden¹⁵. Der Herr Reichsminister des Innern wünscht darüber hinaus, daß spätestens bis zum 1. April 1940 die den Finanzämtern und Landesfinanzäm-

¹⁰ Entwurf § 31 *Änderung der gesetzlichen Miete*: „Bei bebauten Grundstücken, die unter das Reichsmietengesetz fallen, ändert sich die gesetzliche Miete um die Hälfte des Betrags, den der Steuerschuldner ab 1. April 1938 für den Steuergegenstand mehr oder weniger als bisher zu entrichten hat.“

¹¹ Vom 24. 3. 1922 i. d. F. vom 20. 2. 1928 (RGBl. I S. 38) sowie der NotVO vom 1. 12. 1930 (RGBl. I S. 517, 598) und vom 8. 12. 1931 (RGBl. I S. 699, 709).

¹² Zum Stand dieser Frage s. Dok. Nrr. 2 Anm. 20, 35 a Abs. 4, 110 Ziff. I. Zur Konstruktion einer stufenweisen Belastungsverschiebung („Treppe“): R 2/10692, Geh. 2 Bl. 112–124.

¹³ Ermächtigung des RFM, RIM und RAM, für einzelne Grundstücksarten niedrigere Steuermeßzahlen festzulegen.

¹⁴ Unterlagen zur Vorbereitung des Einführungsgesetzes zur Realsteuerreform s. R 2/19969, 19971, 19972 und 10694, Geh. 11.

¹⁵ Lt. § 18 Ziff. 2 *ReichsabgabenO* i. d. F. vom 22. 5. 1931 (RGBl. I S. 161) oblag den Finanz- und Landesfinanzämtern u. a. die Erledigung von „Verwaltungsgeschäften auf dem Gebiete der Realsteuern“, welche ihnen der RFM auf besonderen Antrag der Länder zuzuweisen hatte.

tern auf Grund des § 18 Ziffer 2 der Reichsabgabenordnung übertragenen Verwaltungsgeschäfte der Gemeinden auf dem Gebiet der Realsteuern auf die Gemeindebehörden zurückzuübertragen sind¹⁶.

Graf Schwerin v. Krosigk

¹⁶ Abschließ. Erörterung der angeführten Streitpunkte s. Dok. Nr. 171.

Zitierhinweis

Nr. 163 Der Reichsminister der Finanzen an alle Reichsminister. 30. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d163>